

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2986/2538

บริษัท สยาม กลการ จำกัด
นาย วีระศักดิ์ เครือ สาย กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.ร.ฎีกา มาตรา 118

หนังสือคำประกันปิดอากรแสตมป์ไม่ถูกต้องตามกฎหมายแต่เมื่อจำเลยที่ 2 รับแล้วว่า จำเลยที่ 2 เป็นผู้คำประกันจำเลยที่ 1 จริง ก็ไม่จำเป็นต้องอาศัยหนังสือคำประกันของจำเลยที่ 2 เป็นหลักฐานในคดี ศาลพิพากษาให้จำเลยที่ 2 รับผิดได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ได้เบียดบังเอารถยนต์ยี่ห้อซูบารุของลูกค้านำมาแลกเปลี่ยนกับรถยนต์ใหม่ของโจทก์ไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว ต่อมาจำเลยที่ 1 ได้ทำหนังสือรับสภาพหนี้ให้ไว้แก่โจทก์ยอมรับชดใช้ราคารถยนต์ดังกล่าว แต่จำเลยที่ 1 ผิดนัดไม่ชำระหนี้ตามกำหนด ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายจำเลยที่ 2 เป็นผู้คำประกันยอมรับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ 1 ต่อโจทก์ ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ โจทก์ทวงถามจำเลยทั้งสองแล้ว แต่จำเลยทั้งสองไม่ชำระจึงขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 107,677 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในจำนวนเงิน 79,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การ

จำเลยที่ 2 ให้การว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม หนังสือคำประกันเอกสารท้ายฟ้อง เป็นเอกสารปลอม เพราะลายมือชื่อผู้ค้ำประกันไม่ใช่ลายมือชื่อของจำเลยที่ 2 และ จำเลยที่ 2 ได้บอกเลิกการค้ำประกันไปยังโจทก์แล้ว จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบ และ จำเลยที่ 1 ไม่ได้กระทำความผิดระเบียบของโจทก์ การที่โจทก์ยอมปล่อยรถใหม่ออกไปให้ ลูกค้าแสดงว่าหลักฐานต่าง ๆ ในการซื้อขายถูกต้องครบถ้วนแล้ว เมื่อมีความเสียหาย เกิดขึ้นจึงเป็นความผิดของโจทก์เอง หนังสือรับสภาพนี้ท้ายฟ้องเป็นเอกสารปลอม เพราะมิใช่ลายมือชื่อของจำเลยที่ 1 ลงไว้ จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 79,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 20 เมษายน 2526 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากจำเลยที่ 1 ไม่ชำระให้จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้ค้ำประกันชำระแทน

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยที่ 2 ฎีกาว่าหนังสือคำประกันปิดอากรแสตมป์ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่อาจรับฟังเป็นพยานเอกสารได้ ในข้อนี้จำเลยที่ 2 ได้เบิกความรับแล้วว่า จำเลยที่ 2 ได้เป็นผู้ค้ำประกันจำเลยที่ 1 จริง คดีจึงเป็นอันฟังได้ตามที่ จำเลยที่ 2 นำสืบรับดังกล่าว โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยหนังสือคำประกันของจำเลยที่ 2 เป็นหลักฐานในคดี ฎีกาของจำเลยที่ 2 ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(จิระ บุญพจนสุนทร-สมาน เวทวินิจ-สมิทธิ์ วราอุบล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ